

1 : Tester vos connaissances

92% de réussite au quizz

2 : Distinguer les différents types de responsabilités

Situation	Responsabilité	Justification	Victime	Préjudice
1. Pensionnaire malchanceux	Civile contractuelle	Contrat d'hôtellerie : obligation de sécurité non respectée	Le pensionnaire	Corporel + matériel
2. Visiteur maladroit	Civile extracontractuelle	Pas de contrat avec l'hôtel. Responsabilité du fait des choses	Le cousin (tiers)	Matériel
3. Dîner raté	Pénale (+ civile contractuelle)	Violation volontaire des règles de sécurité alimentaire	Les 10 clients	Corporel
4. Client déçu	Civile contractuelle	Inexécution du contrat de réservation	M. Hulot	Matériel + moral
5. Concurrent vexé	Civile extracontractuelle	Pas de contrat. Dénigrement = faute délictuelle	Hôtel voisin	Moral
6. Salariés en danger	Pénale	Mise en danger d'autrui : installation non conforme	Le cuisinier et son équipe	Risque (pas encore de préjudice)

3 : Identifier la nature juridique de la responsabilité d'un employeur

Question 1 :

Risque professionnel	Moyen de prévention
TMS (troubles musculosquelettiques) : douleurs au coude, poignets, épaules dues aux gestes répétitifs	Rotation des postes, pauses régulières, aménagement ergonomique du poste
Risques posturaux : station assise/debout prolongée	Sièges adaptés, repose-pieds, alternance assis/debout
Risques psychosociaux : stress, pression des clients, cadence imposée	Formation à la gestion du stress, effectifs suffisants
Risques liés à la manutention : port de charges (packs d'eau, etc.)	Aide mécanique, limitation du poids, formation gestes et postures

Question 2 :

1. Rappel des faits

Inès travaille comme hôtesse de caisse dans un hypermarché. Elle souffre depuis plusieurs semaines de douleurs au coude liées à son poste de travail. Son employeur, alerté à plusieurs reprises, refuse de revoir l'aménagement des postes. De plus, il n'a pas établi le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), pourtant obligatoire selon le Code du travail.

2. Question de droit

Quelle est la nature juridique des responsabilités encourues par l'employeur ?

3. Règles juridiques applicables

Le DUERP est un document obligatoire (art. R4121-1 du Code du travail). Son absence constitue une contravention de 5e classe punie d'une amende de 1 500 €. Par ailleurs, l'article L4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. L'article L4741-1 sanctionne tout manquement à cette obligation d'une amende délictuelle de 10 000 €, même en l'absence de dommage. Enfin, l'employeur engage sa responsabilité civile en cas de faute inexcusable, c'est-à-dire lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.

4. Application au cas d'espèce

En l'espèce, l'employeur engage une double responsabilité pénale. D'abord, il n'a pas rédigé le DUERP : il commet une infraction et encourt une amende de 1 500 €. Ensuite, alerté des douleurs d'Inès, il n'a pris aucune mesure de prévention : il manque à son obligation de sécurité et s'expose à une amende de 10 000 € (art. L4741-1). Enfin, l'employeur engage sa responsabilité civile pour faute inexcusable : il avait conscience du danger (alerté plusieurs fois) et n'a rien fait. En conséquence, il devra indemniser intégralement Inès (majoration de rente, réparation du préjudice subi).